

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 급식 근로자 파견 계약 부적정
2. 관계기관 : ☆☆☆☆☆병원
3. 내 용

가. 업무개요

☆☆★★병원은 ○○○○직 장기 미충원에 따른 인력 부족 심화로 급식 운영 정상화를 위해 급식 근로자 파견 용역 계약을 추진하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “국가계약법 시행령”)」 제 9조(예정가격의 결정기준)에 따르면 예정가격은 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격을 기준으로 하고, 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산(재료비·노무비·경비·일반관리비·이윤)에 의한 가격으로 하며, 이 외에는 감정가격, 유사 거래실례가격 또는 견적가격을 활용하여 예정가격을 결정해야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제1호가목에 따르면 천재지변, 긴급한 행사, 그 밖에 이에 준하는 사유가 발생한 경우에는 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있으며, 동법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에서는 위 사유로 인해 수의계약을 체결할 경우 1인으로부터 견적서를 받을 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 긴급한 사유 등으로 1인 견적에 의해 수의계약을 체결하는 경우라고 하더라도 계약의 공정성 및 투명성을 확보하고 적정한 계약금액을 산정하기 위해 거래실례가격, 원가계산서, 유사 거래실례가격 등을 근거로 예정가격을 결정하여 불필요한 예산 낭비를 방지하고 계약의 신뢰성을 확보하여야 합니다.

또한 동일한 과업에 대해 두 개 업체와 동시에 계약을 체결할 경우에는 적정한 가격을 조사하여 두 업체 간 공정성을 확보해야 하며, 계약금액에 차이가 발생할 경우 객관적인 근거를 명확히 제시하여 정당성을 확보해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆☆★★병원 종합감사 시 급식근로자 파견 용역 계약 현황을 확인한 결과, '23년 12월에 해당 계약을 연장하면서 연말연시 인력 부족과 긴급 추진으로 타 업체의 견적서 확보가 어려워 ●●실과 사전 협의 후 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제1호에 따라 1인 수의계약을 진행하였고, 이 과정에서 거래실례가격 등을 활용해 공정하게 계약 금액을 산정하여야 했으나 [표 1]와 같이 업체별로 금액을 상이하게 계약한 사실을 확인하였습니다.

[표 1] 급식 근로자 파견 용역 계약현황

또한, 기존 파견계약 업체(주식회사 &&&&)는 연장 계약(2차)을 체결하면서 기존보다 1인당 ₩₩원이 상승한 ₩₩원으로 계약이 이루어졌지만, 신규업체((주) ■■■■■)는 기존보다 1인당 ₩₩원이 오른 ₩₩원으로 체결되어, 같은 계약기간과 동일한 업무임에도 불구하고 업체별 계약금액이 상이하게 적용된 사실과 이는 근로자 임금 상승이 아닌 업체별 수수료 차이로 인해 발생한 것을 확인하였습니다.

[표 2] 급식 근로자 파견 용역 월별 세부 비용(1인당)

(단위 : 원, 부가세포함)

아울러, 3차 연장 계약을 추진하면서 신규 업체(주♡♡♡♡♡)는 기존 낮은 금액인 1인당 ₩₩원으로 계약을 체결했지만, (주)■■■는 높은 계약 금액으로 연장된 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆★★병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- ▲▲이사는
 - 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)
- ☆☆★★병원장은
 - 향후 동일한 과업을 여러 업체와 동시에 계약할 경우, 계약금액의 공정성과 적정성을 확보할 수 있도록 거래실례가격, 원가계산서, 유사 거래실례가격 등 객관적인 자료를 근거로 계약을 추진하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자
